



OPINIÃO

Acordo UE-Mercosul: desafio agora é transformar política em execução

Luciana Martorano

9 de fevereiro de 2026, 6h36

[Aduaneiro](#) [Comercial](#) [Internacional](#)

A conclusão política do acordo UE-Mercosul encerra uma negociação longa e simbólica, mas inaugura uma fase mais complexa: a da implementação. O ponto central, para empresas, não é apenas “se” o acordo será aprovado, mas “como” e “quando” ele passará a produzir efeitos concretos — e, sobretudo, se o acesso ao mercado europeu será efetivo na prática, e não apenas no papel.

Isac Nóbrega/PR



Na União Europeia (UE), o caminho entre assinatura, aprovação e vigência tende a ser tudo menos linear. O processo envolve a Comissão Europeia (CE), o Conselho da União Europeia (Conselho da UE) e o Parlamento Europeu (PE), além

da possibilidade de consultas ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). O eixo jurídico mais sensível está na distinção entre matérias de competência exclusiva da UE — em que a UE pode concluir e aplicar o acordo — e a hipótese de acordo “misto”, que exigiria ratificações nacionais. Essa classificação é decisiva porque afeta cronograma, segurança jurídica e o grau de exposição do acordo a vetos políticos domésticos.

[APOIO](#)

Nem lá nem cá



competência exclusiva da UE produzissem efeitos antes da

ratificação plena por todos os parlamentos nacionais. Embora seja um mecanismo relevante para reduzir atrasos, a aplicação provisória também aumenta a litigiosidade e a disputa institucional, pois desloca o debate do mérito econômico para o desenho constitucional: quem decide, com que base legal e com qual margem para contestação futura.

Para o setor privado, essa incerteza não é abstrata. Ela afeta diretamente decisões de investimento, estruturação de cadeias de suprimentos, planejamento aduaneiro e, principalmente, a redação de contratos de longo prazo. Em ambientes de transição regulatória, instrumentos como cláusulas de *regulatory change*, *hardship* e mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro passam a funcionar como ferramentas centrais de gestão de risco, protegendo relações comerciais contra oscilações interpretativas e atrasos institucionais.

Mais importante: mesmo quando houver avanço político, os ganhos econômicos do acordo dependerão da execução. Tarifas são apenas parte do resultado. Na prática, os maiores benefícios costumam vir da redução de fricções: regras de origem operacionais, conformidade sanitária e técnica, rotulagem, certificações, procedimentos aduaneiros e estabilidade de fiscalização. Sem isso, o “acordo no papel” pode ser mais ambicioso do que o “acordo na prática”, especialmente nos primeiros anos.

Oportunidade

Spacca

A experiência comparada mostra que empresas que capturam melhor os benefícios de acordos com a UE são aquelas que tratam conformidade como parte do produto — e não como custo acessório. Isso vale para cadeias agroindustriais, onde rastreabilidade e consistência documental são determinantes para continuidade de acesso, e para setores industriais e de consumo, nos quais a capacidade de operar padrões técnicos e regulatórios com previsibilidade se converte em vantagem competitiva. Em mercados de maior valor agregado, como luxo e bens *premium*, a disciplina de canal e a proteção de ativos intangíveis tornam-se igualmente centrais, inclusive para conter contrafação, revenda paralela e diluição de marca.



Por fim, a implementação do acordo tende a intensificar movimentos de reorganização competitiva: redes de distribuição, integrações

1. *transações internacionais e aquisições. Nesse caso, nenhuma relação*



ganho econômico dependem de execução: conformidade, documentação, rastreabilidade, contratos bem desenhados e previsibilidade operacional. Quem se preparar desde já tende a capturar as oportunidades com mais velocidade e menos risco, convertendo a ambição política do acordo em resultado comercial concreto e sustentável.

Luciana Martorano

é sócia e head de antitruste e concorrencial do Campos Mello Advogados.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **acordo Mercosul-UE**



compartilhe

Digite seu e-mail

RECEBER

🚫 Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

Leia também



OPINIÃO
Avanço do acordo UE-Mercosul e o Green Deal europeu



OPINIÃO
Adequação Brasil-UE cria maior área de livre fluxo de dados do mundo



OPINIÃO
Proteção de dados e conformidade legal no âmbito do acordo com a UE



OPINIÃO
Acordo Mercosul-UE: integração possível, desenvolvimento incerto



OPINIÃO
Salvaguardas ambientais e o acordo de livre comércio Mercosul-UE



OPINIÃO
Os meios de solução de controvérsias previstos no acord UE-Mercosul



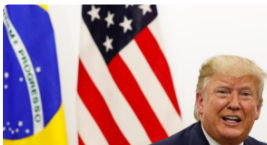
OPINIÃO
Aprovação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia



OPINIÃO
Desafios do novo acordo do Mercosul sobre partilha de bens do crime



OPINIÃO
Sustentabilidade e protecionismo são desafios de acordo Mercosul-UE



OPINIÃO
Truculência de Donald Trump faz





segunda-feira
9 de fevereiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

